

MAIR091300202001

清远“11·25”“粤清远客76”船
旅客落水死亡事故调查报告**

编制单位：清远海事局

单位地址：清远市清城区新城北江四路9号

联系电话：0763-3129319

编制时间：2021年2月25日

简 介

2020年11月25日约2345时，“粤清远客**76”船船上游玩和吃饭的13名旅客离船经登船通道上岸过程中，其中一名旅客在并靠船舶缝隙间失足落水死亡，构成一般等级水上交通事故。

经调查认定，这是一起旅客离船上岸途中在登船通道失足落水造成人员死亡的责任事故。码头经营人清远市五一码头水路运输有限公司没有安排人员现场引导、监护旅客离船登岸，未在登船通道并靠船舶缝隙处张贴安全警示标志和设置带扶手栏杆的踏板等安全设施；“粤清远客**76”船对旅客登离船安全管理存在疏忽，未安排人员对离船旅客进行引导、看护，未及时发现旅客登船通道安全隐患；以及旅客韩某某饮酒后自身安全保护能力下降是事故发生的直接原因。码头经营人安全管理存在漏洞，同行旅客未尽最大可能照顾、看护饮酒同伴安全是事故发生的间接原因。清远市五一码头水路运输有限公司和“粤清远客**76”船应负事故主要责任，旅客韩某某应负事故次要责任，同行旅客应负事故一定责任。

目 录

一、事故简况	5
二、事故调查取证情况	5
三、专业术语和标准用语标示	5
四、事故船舶、船员和公司情况	5
(一) 事故船舶情况	5
(二) 船上人员情况	7
(三) 公司及其安全管理情况	8
五、通航环境情况	10
(一) 气象水文情况	10
(二) 通航环境情况	10
六、重要事故要素的认定	10
(一) 事故时间	10
(三) 船上旅客离船情况	11
(四) 船上安全设施情况	12
(五) 旅客登船通道及安全管理情况	12
(六) 旅客饮酒情况	15
(七) 落水人员死亡原因	15
七、事故经过	15

八、应急处置和搜救情况.....	17
九、事故损失情况	18
十、事故原因分析	18
（一）事故直接原因	18
（二）事故间接原因	19
十一、事故责任认定	19
（一）过失与不安全行为	19
（二）责任认定	20
十二、 安全管理建议及处理意见	20
（一）安全管理建议	20
（二）处理意见	21
十三、附件	21

一、事故简况

2020 年 11 月 25 日约 2345 时，“粤清远客**76”船船上游玩和吃饭的 13 名旅客离船经登船通道上岸过程中，其中一名旅客在并靠船舶缝隙间失足落水死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，清远海事局立即成立了事故调查组（人员名单详见附件 1），依法开展事故调查工作。调查人员通过调取公安部门调取的监控录像和询问笔录，调查事发水域水文、天气、通航环境情况，询问船上人员、涉事相关人员，查阅相关船舶、人员证书、法律文书及公司、码头管理相关资料，获得了如下证据：

1) 询问笔录及相关人员情况说明 14 份；2) 死者家属意见函及其他资料 17 份；3) 现场勘验笔录 12 份；4) 事故相关人员身份证明 7 份；5) 相关证书、文书复印件 11 套；6) 清远市五一码头水路运输有限公司有关资料 1 套；7) 监控视频录像 4 份；8) AIS 系统船舶轨迹截图 5 张；9) 住院记录 2 张。

三、专业术语和标准用语标示

AIS: Automatic Identification System 的缩写，即船舶自动识别系统。

%vol: 酒精浓度；ml: 容量毫升单位；L: 容量升单位。

四、事故船舶、船员和公司情况

（一）事故船舶情况

1. “粤清远客**76” 船基础资料

根据该船船舶检验证书，该船基础资料如下：

船名	粤清远客**76	船籍港	清远
船舶种类	普通客船	船体材料	钢质
总吨	244	净吨	146
船长	26m	型宽	7.0m
型深	1.80m	满载吃水	1.100m
空载吃水	1.005m	客位	99 人
核定干舷	706mm	航区	内河 A、B 级
主机功率	110kw	设计航速	6kn
主机型号	WD615.67612N	船舶登记号	091317000022
建造完工日期		2017 年 1 月 11 日	
建造船厂		英德市金龙船舶修造有限责任公司	
船舶所有人/经营人		清远市五一码头运输有限公司	

2. 船舶检验情况

该船最近一次检验是中国船级社于 2020 年 3 月 10 日在清远港对该船进行年度检验，取得了船舶检验证书。

经核查，该船船舶检验证书齐全有效。

3. 船舶安检情况

该船本次事故发生前最后一次船舶安全检查于 2020 年 5 月 21 日在清远实施，存在缺陷已经复查合格。

4. 船舶证书情况

(1) 《内河船舶检验证书簿》发证单位：中国船级社清远办事处，发证日期：2020 年 3 月 10 日；

(2) 《内河船舶适航证书》发证单位：中国船级社广州分社，发证日期：2019 年 9 月 26 日，证书有效期至 2023 年 1 月 10 日；

(3) 《船舶国籍证书》发证机关：中华人民共和国清远海事局，发证日期：2017 年 1 月 24 日，有效期至 2022 年 1 月 23 日；

(4) 《船舶最低安全配员证书》发证机关：中华人民共和国清远海事局，签发日期：2018 年 11 月 9 日，有效期至 2022 年 1 月 23 日。

(5) 《船舶营业运输证》发证机关：清远市交通运输局，发证日期：2019 年 1 月 14 日，使用期限至 2024 年 1 月 13 日。

(6) 《食品经营许可证》发证机关：清远市清城区食品药品监督管理局，发证日期：2018 年 4 月 4 日，有效期至 2023 年 4 月 3 日。该证载明主体业态为餐饮服务经营者（小型餐馆），经营项目为热食类食品制售。

(二) 船上人员情况

1. 船舶配员情况

根据“粤清远客**76”船的《内河船舶最低安全配员证书》要求，该船开航时的配员要求：船长（三类）1 名、普通船员 2

名，另附加规定配备普通船员 1 名。该船事故发生航次船上配备船员为：船长（三类）1 名、普通船员 3 名，配员满足《船舶最低安全配员证书》的要求。

2. 任职船员情况

向某强，男，2017 年 1 月 27 日至今在船上任职船长，持有三类船长适任证书，证书编号：441802*****1473，通过了客船培训（有效期：2018 年 4 月 23 日至 2023 年 4 月 23 日），事发前在驾驶台，事发时在客舱“提醒客人拿齐东西”。

汤某金，女，2017 年 2 月 28 日至今在船上任职水手（普通船员），持有普通船员适任证书，证书编号：440127*****1427，通过了客船培训（有效期：2018 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 5 日），事发时在一层厨房打扫卫生。

练某娟，女，2017 年 2 月 28 日至今在船上任职机工（普通船员），持有普通船员适任证书，证书编号：441802*****3220，通过了客船培训（有效期：2016 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 16 日），事发时在一层船艙。

冯某燕，女，2017 年 2 月 28 日至今在船上任职客服（普通船员），持有普通船员适任证书，证书编号：441802*****1427，通过了客船培训（有效期：2017 年 8 月 10 日至 2022 年 8 月 10 日），事发时在一层厨房打扫卫生。

（三）公司及其安全管理情况

清远市五一码头水路运输有限公司成立于 2004 年 6 月 21

日，属于非体系公司，经营范围是清城区至飞霞风景区的水路旅客运输、停车服务、客运码头管理、船舶管理服务。公司管理人员共 10 人，包括公司法定代表人、总经理：向某钊；副总经理（分管安全）：向某清；码头主管：向某东；海务主管：向某康；机务主管：邱某琪，以及其他海务、机务人员和业务员。

清远市五一码头水路运输有限公司持有清远市清城区市场监督管理局签发的《营业执照》和清远市交通运输局签发的《国内水路运输经营许可证》。清远市五一码头水路运输有限公司是五一码头的经营人，五一码头近三年旅客平均年吞吐量约 10 万人次。

“粤清远客**76”船登记的所有人和经营人均为清远市五一码头水路运输有限公司，实际所有人是向某明，公司和实际所有人向某明签有《旅游船舶委托经营合同》和《旅游船舶交通安全管理责任书》。

清远市五一码头水路运输有限公司制定了《安全与防污染管理制度》，其中包括了公司的组织机构、岗位职责、教育培训制度、监督检查制度、船岸通讯联系制度、训练和应急响应预案等。公司提供的相关管理制度中未见旅客登乘船舶安全管理方面的制度。

公司根据文件制度开展相关的管理工作，定期召开安全会议，组织安全生产教育及培训，定期对所属船舶开展安全检查。公司于 2020 年 7 月 17 日组织了一次“船舶碰撞”“救生演练”

应急响应演习；11月16日，公司对“粤清远客**76”船进行了安全检查，11月17日完成相关问题的整改。

五、通航环境情况

（一）气象水文情况

根据清远市气象局的天气预报，2020年11月25日清远温度18-26℃，多云，北风，微风。

事发现场人员描述，当天晚上天气多云，风向东北，风力3级，气温约20℃。事发水域水流平缓。

（二）通航环境情况

事发水域位于武广客运专线白庙北江特大桥下游约50米左岸水域，客船并靠于岸边趸船，离主航道较远，航经船舶对其影响较小，事发时无其他船舶经过。

六、重要事故要素的认定

（一）事故时间

“粤清远客**76”船于11月25日约2100时回到五一码头“2号码头”靠泊在“粤清远客**77”外挡，2124时船长向利强在公司微信群报告进港。“粤清远客**82”船上监控录像显示的事发时间是“22:45”，经“粤清远客**82”船主证实船上监控录像较实际时间慢1小时。“粤清远客**76”船的船长、船员描述的事发时间是“晚上十一点多”，死者家属所提供的证据材料证实事发时间是“晚上11点45分”。

综上认定，事故发生时间是2020年11月25日约2345时。

（二）事故地点

“粤清远客**82”船上事发现场监控录像和事发时现场人员笔录，死者韩某某在“粤清远客**77”上准备跨过“粤清远客**77”与“粤清远客**82”两船间缝隙时踏空失足落水。当时“粤清远客**76”“粤清远客**77”与“粤清远客**82”并排靠泊于五一码头“2号码头”，“粤清远客**77”与“粤清远客**82”是旅客登船通道的组成部分。

综上认定，事故发生在旅客登船通道，具体地点为并靠在五一码头“2号码头”的“粤清远客**77”与“粤清远客**82”两船间缝隙处。

（三）船上旅客离船情况

“粤清远客**76”船事发航次上旅客共 13 人（包括死者韩某某，名单见附件 2），其中一名旅客杜淳通过电话向“粤清远客**76”船实际所有人向某明预定的船舶。事发航次旅客于 2020 年 11 月 25 日约 1800 时登船，登船后在船上二层客舱就餐和唱卡拉 OK，期间包括韩某某在内的部分旅客有饮酒。约 2340 时，船上旅客开始离船，刘某、韩某某、谭某三人先行离开“粤清远客**76”船，根据现场人员笔录和现场监控视频记录，该三人走在前面，后面的旅客离得较远。在行进过程中同行旅客曾提醒和照顾韩某某，但是韩某某拒绝了帮助。

综上认定，事发时船上旅客 13 人处于离船过程中。其中，刘某、韩某某、谭某三人行进在离船旅客的最前面，已经离开“粤

清远客**76”船，行进在旅客登船通道上岸途中。

（四）船上安全设施情况

经查阅“粤清远客**76”船最近的检验报告和清远市清城区卓越船舶维修中心质量证明书，船上的人员防护设施（备）符合《内河船舶法定检验技术规则》的要求。船上客舱内张贴了《旅客乘船安全须知》《DFY/DFTY 型（儿童）救生衣——使用说明》《DFY—III 型救生衣穿着示意图》；船头张贴了《船舶安全航行及服务规范》《船舶服务投诉处理机制》；船头显眼位置有标明“限载 99 人”。

综上认定，船上安全设施符合船舶检验规范的要求，相关安全提醒标识清晰。

（五）旅客登船通道及安全管理情况

事发时“粤清远客**76”船停靠在清远市五一码头水路运输有限公司所属的“2 号码头”，当时“2 号码头”共停有船舶 5 艘，“粤清远客**76”船停在最外侧。“2 号码头”趸船登船跳板位置有“水深危险，慎防人员落水，要看好喝酒人士，要看好小孩，老人。”的告示牌（如图 1 所示）。



图 1：码头及船上安全告示



图 2：船舶并靠情况

事发水域的客运码头受岸线及水域的实际情况限制，客船停靠的习惯做法是并排靠泊在相应趸船泊位上下客，旅客离船上岸时需要从所乘船舶船首经并靠船舶船首形成的登船通道至泊位的靠泊趸船，然后经跳板行至码头（如图 2 所示）。

根据“粤清远客**82”船监控视频还原事发时船舶靠泊情况并进行了现场勘查，事发地点“粤清远客**77”与“粤清远客**82”两船间缝隙最大处宽约 24 厘米，最小处宽约 18 厘米，在正常成年人步幅之内（如图 3 所示）。事发后，旅客之一的刘某尝试在韩某某掉落的缝隙处下水救人被卡主，随后其在另外位置缝隙较宽处才能下水，由此推断事发时两船间缝隙相对较窄，船舶并靠正常。

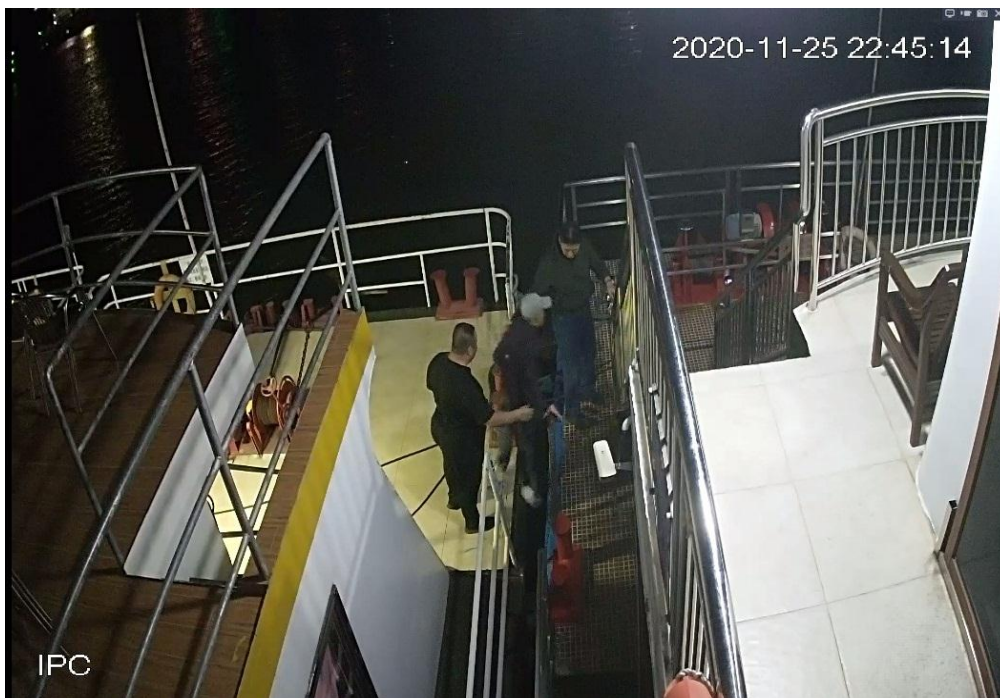


图 3：“粤清远客**82”船监控视频截图（人员落水前瞬间）

根据现场的监控视频、现场勘查和人员笔录，事发时在两船

间人行通道上的缝隙处没有设置带扶手的踏板，在并靠两船缝隙附近也没有张贴安全警示标志。旅客下船期间，“粤清远客**76”和五一码头均没有安排人员现场引导、监护旅客离船上岸。

综上认定，事发泊位船舶的并靠是根据习惯做法的操作，并靠船舶之间的缝隙在正常成年人步幅之内，但并靠船舶缝隙处没有设置带扶手的踏板，没有张贴安全警示标志，旅客离船时船舶和码头均没有安排人员现场引导、监护旅客离船上岸。

（六）旅客饮酒情况

经现场勘查，事发当天晚上“粤清远客**76”船上遗留有两个空红酒瓶（每瓶酒精度：15%vol，净含量：750ml）、两个较小的空白酒瓶（每瓶酒精度：53%vol，净含量：500ml）、一个较大的空白酒瓶（每瓶酒精度：52%vol，净含量：1L）。根据相关人员笔录，事发当晚的旅客共“带了4支白酒，6支红酒”上船；据旅客之一的罗某反映，离船的时候他“把剩下三支红酒和一支白酒带走了”。据与韩某某一起的旅客反映，韩某某喝了约2、3两白酒，期间还喝了红酒。

综上认定，死者韩某某离船前在船上喝过酒。

（七）落水人员死亡原因

根据公安部门提供的《居民死亡医学证明（推断）书》的死亡原因是“倾向于溺亡”。

七、事故经过

本事故经过根据“粤清远客**76”船AIS、船员和旅客询问

笔录、CCTV、现场勘验笔录等证据经综合分析形成。

2020 年 11 月 25 日约 1800 时，韩某某（死者）与另外 12 人相约同学聚会，在五一码头的“2 号码头”登上“粤清远客**76”船。

约 1830 时，“粤清远客**76”船在五一码头开航往下游方向航行。约 1940 时，该船航至金碧湾花园附近水域调头回五一码头。

约 2100 时，“粤清远客**76”船停靠回五一码头的“2 号码头”，船上 13 名旅客继续在船上吃饭、唱卡拉 OK。船舶的靠泊顺序（从里到外）：“粤清远客**81”“粤清远客**79”“粤清远客**82”“粤清远客**77”“粤清远客**76”，韩某某与其他旅客所乘的“粤清远客**76”靠泊在最外面（如图 4 所示）。

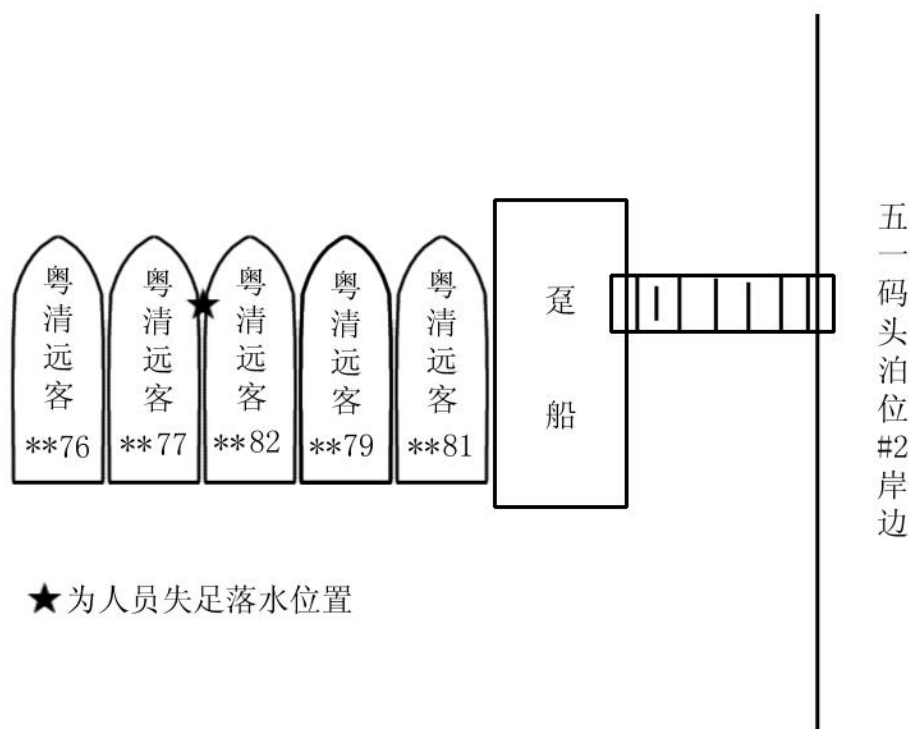


图 4：事发时客船并靠示意图

约 2340 时，韩某某在同船另外两位旅客一前一后陪同下（刘某在前、谭某在后）开始离开“粤清远客**76”船，行至“粤清远客**77”与“粤清远客**82”两船间缝隙时，刘某先跨过缝隙，再回头“想伸手扶韩某某过缝隙”，韩某某“婉拒”了，谭某紧跟韩某某身后，韩某某右手搀扶“粤清远客**82”船栏杆，右脚在跨过缝隙的时候踏空失足，快速掉入缝隙落水。

八、应急处置和搜救情况

韩某某落水后，同行旅客刘某没看到韩某某就大声呼救并试图在韩某某落水位置处下水救人，但由于事发处两船间缝隙太窄被卡住，随后被人拉起，刘某随后再从比较宽的船舶缝隙下水搜寻，潜水潜了几次没看到任何东西。“粤清远客**76”船船长向某强及其他人员向落水位置抛下三个救生圈，随后乘坐小艇搜寻。五一码头值班人员在接到人员落水报告后组织附近船舶人员和渡船展开搜寻。

2020 年 11 月 25 日 2359 时，清远市水上搜救中心值班人员接报“五一码头‘2 号码头’有人喝醉落水”，随后通知值班领导和清城海事处。

清城海事处接到事故报告后，立即启动水上交通突发事件应急预案，采取以下措施：一是要求“粤清远客**76”船立即采取措施施救，并协调附近船只参与救助；二是立即派出值班的海巡船赴事故水域开展救援工作；三是协调其他搜救成员单位力量前往救助。

11月26日0023时，清城海事处海事人员乘海巡船到达现场展开搜救，公安民警和救护车在五一码头戒备。

0100时，清远市水上搜救中心向清远市市委值班室、清远市应急管理局值班室、广东海事局指挥中心报告人员落水情况。

26日约1155时，搜救人员在事发水域附近发现落水者韩某的尸体并打捞上岸，搜救工作结束。

九、事故损失情况

事故造成1人死亡，未造成其他直接经济损失。

按照《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级水上交通事故。

十、事故原因分析

（一）事故直接原因

1. 旅客登离船安全措施不足，存在安全隐患。

清远市五一码头水路运输有限公司作为船舶上下客码头泊位的经营人，没有安排人员现场引导、监护旅客离船登岸，未在登船通道并靠船舶缝隙处设置带扶手栏杆的踏板等安全设施，张贴安全警示标志，未尽到保障旅客安全的责任。

2. 船舶对旅客登离船安全管理存在疏忽。

在夜间旅客离船上岸时，特别是旅客饮酒后离船时，“粤清远客**76”船长未安排人员对离船旅客进行引导、看护，未及时发现旅客登船通道安全隐患，未尽到保障旅客安全的责任。

3. 旅客饮酒后自身安全保护能力下降。

死者韩某某饮酒后，对饮酒后可能导致的行动能力、注意力和安全防范意识的降低估计不足，而且拒绝了同行人员的帮助，对离船上岸过程中存在的风险未进行有效的判断，未尽到保护自身安全的责任。

（二）事故间接原因

1. 码头经营人安全管理存在漏洞。

清远市五一码头水路运输有限公司未制订旅客登乘船舶安全管理方面的制度，未落实旅客登船通道安全措施，未明确码头与船舶在旅客登离船时的安全职责。

2. 同行旅客未尽最大可能照顾、看护饮酒同伴安全。

在韩某某离船上岸过程中，同行旅客对饮酒后行走在登船通道的韩某某予以了照顾看护，但对饮酒同伴行动能力和注意力下降后带来的风险的估计不足，没有采取让其留船醒酒后再离船等其他更为安全的方式。

十一、事故责任认定

（一）过失与不安全行为

1. 清远市五一码头水路运输有限公司未在并靠船舶缝隙处设置带扶手栏杆的踏板等安全设施，张贴安全警示标志，在旅客离船时没有安排人员现场引导、监护旅客离船登岸，违反了《中华人民共和国港口法》第二十六条第一款“从事港口旅客运输服务的经营人，应当采取保证旅客安全的有效措施，向旅客提供快捷、便利的服务，保持良好的候船环境。”的规定。

2. “粤清远客**76”船长对旅客登离船安全管理存在疏忽，未安排人员对离船旅客进行引导、看护，违反了《中华人民共和国船员条例》第十八条“船长管理和指挥船舶时，应当符合下列要求：（七）保障船舶上人员和临时上船人员的安全。”的规定。

3. 死者韩某某饮酒后，对自身安全防护能力下降，且在离船上岸过程中拒绝了同行人员的帮助，是不安全行为。

（二）责任认定

清远市五一码头水路运输有限公司和“粤清远客**76”船未尽到提供安全登船通道、尽到引导看护离船旅客的责任，应共同负事故主要责任，旅客韩某某未尽到照顾自身安全的责任，应负事故次要责任，同行旅客未尽最大可能照顾、看护饮酒同伴安全，应负事故一定责任。

十二、安全管理建议及处理意见

（一）安全管理建议

为了吸取事故教训，防止类似事故发生，更好地保障水上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

1. 清远市五一码头水路运输有限公司应建立旅客登离船的安全保障制度，旅客登乘船舶时安排人员现场引导、监护旅客离船登岸，确保旅客的安全。

2. 清远市五一码头水路运输有限公司应对旅客登船通道进行安全评估，在作为登船通道组成部分的并靠船舶缝隙处设置安全警示标志和带扶手栏杆的踏板，或者采取其他等效安全措施。

3. 清远市五一码头水路运输有限公司应根据自身的实际情况制定更加详细的《旅客安全须知》，在旅客上船前做好安全须知的宣贯。建议公司和船舶加强船上旅客饮酒的风险管控，做好饮酒人员登离船、乘船的安全管理工作。

4. 乘坐客船的旅客在登船前应该了解基本的乘船知识，登船后要服从船长安排，了解船上的可活动区域，了解消防、救生设施存放位置。建议码头经营人、船舶、行业主管部门等多方加强旅客登乘船安全知识的宣传教育，提高旅客的自我安全防范意识和能力。

（二）处理意见

1. 清远市五一码头水路运输有限公司未完全落实码头安全管理主体责任，建议将事故调查情况通报港航管理部门，由其按规定进行调查处理。

2. 清远市五一码头水路运输有限公司的法定代表人向某钊和“粤清远客**76”船船长向某强是事故主要责任人，其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，建议移送公安机关追究其刑事责任。

3. “粤清远客**76”船船长在管理和指挥船舶时未能保障船舶上人员和临时上船人员的安全，违反了《中华人民共和国船员条例》第十八条第（七）款的规定，建议相关行政管理部门依据相关法律法规对其处理。

十三、附件

1. 清远“11·25”“粤清远客**76”船人员落水事故调查组成员名单

2. 旅客名单（13人）

附件 1:

清远“11·25”“粤清远客76”船
旅客落水死亡事故调查组成员名单**

调查组组长：利隽科（中级海事调查官）

调查组成员：杨恢朋（中级海事调查官）

覃 锋（清城海事处副处长）

商亚文（清城海事处二级主办）

王 颐（清城海事处科员）

附件 2:

旅客名单

序号	姓名	关系	备注
1	韩某某		死 者
2	杜 某	死者同学	
3	王 某	死者同学	
4	刘某刚	死者同学	
5	孙 某	死者同学	
6	郭某光	死者同学	
7	谭 某	死者同学	
8	刘 某	死者同学	
9	李 某	死者同学	
10	李 某	死者同学	
11	李某妻子		姓名不详
12	李某妻子		姓名不详
13	罗 某	杜某的司机	